

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2127/2537

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

นาย วิฑูรย์ น้ำสะอาด

จำเลย

ป.อ. มาตรา 335 วรรคสอง (1), มาตรา 336 วรรคแรก, มาตรา 339

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคท้าย, มาตรา 195 วรรคสอง

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยชิงทรัพย์ของผู้เสียหาย โดยใช้กำลังประทุษร้าย ด้วยการใช้มือบีบและกดคอของผู้เสียหาย แล้วกระชากสร้อยคอของผู้เสียหายโดยแรงจนสร้อยคอขาดแล้วพาวิ่งหลบหนีไปซึ่งหน้าโดยโจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่า จำเลยฉกฉวยเอาสร้อยคอของผู้เสียหายพาหนีไปซึ่งหน้าอันเป็นองค์ประกอบของความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์และคำขอท้ายฟ้องก็มิได้ขอให้ลงโทษฐานวิ่งราวทรัพย์ จึงเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษจำเลยฐานวิ่งราวทรัพย์คงลงโทษจำเลยได้ในข้อหาความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)วรรคสอง ซึ่งเป็นความผิดที่ประกอบเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของความผิดฐานชิงทรัพย์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192วรรคท้าย เท่านั้น แม้จำเลยไม่อุทธรณ์ข้อนี้ศาลอุทธรณ์มีอำนาจแก้ไขได้ เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 ให้จำเลย
คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สิน 4,800 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
336 วรรคแรก ให้จำคุก 4 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สิน 4,800 บาท แก่ผู้เสียหาย
คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 335(1) วรรคสอง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยชิงทรัพย์ของผู้เสียหายโดยใช้
กำลังประทุษร้ายด้วยการใช้มือบีบและกดคอของผู้เสียหายแล้วกระชากสร้อยคอของ
ผู้เสียหายโดยแรงจนสร้อยคอขาดแล้วพาวิ่งหลบหนีไปข้างหน้า โดยโจทก์มิได้
บรรยายฟ้องว่าจำเลยฉกฉวยเอาสร้อยคอของผู้เสียหายพาหนีไปข้างหน้า อันเป็นองค์
ประกอบของความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ และคำขอท้ายฟ้องก็มิได้ขอให้ลงโทษฐานวิ่ง
ราวทรัพย์ จึงเห็นได้ว่าโจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษจำเลยในข้อหาความผิดฐานวิ่งราว
ทรัพย์ ดังนั้น เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยในข้อหาความผิดฐานวิ่งราว
ทรัพย์อันเป็นความผิดที่มีลักษณะพิเศษไปจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์
ธรรมดาและมีใช่เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของความผิดฐานชิงทรัพย์ซึ่งเป็นการไม่
ถูกต้อง ศาลอุทธรณ์ก็ชอบที่จะพิพากษาแก้และพิพากษาลงโทษจำเลยในข้อหาความ
ผิดฐานลักทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1) วรรคสอง ซึ่งเป็นความ

ผิดที่ประกอบเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของความผิดฐานชิงทรัพย์ให้ถูกต้องได้ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคท้าย แม้จำเลยไม่อุทธรณ์
ข้อนี้ ศาลอุทธรณ์ก็มีอำนาจแก้ไขได้เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 195 วรรคสอง ศาลอุทธรณ์จึง
มิได้พิพากษานอกฟ้องหรือเกินคำขอของโจทก์ ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สุรินทร์ นาควิเชียร-นาม ยิ้มแย้ม-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>